



25-08-2024

أمانة منطقة المدينة المنورة
وكالة التحول الرقمي والتقنية
مكتب إدارة البيانات
سياسة حرية المعلومات



الرقابة على الوثيقة

اسم المستند	سياسة حرية المعلومات
مالك الوثيقة	مكتب إدارة البيانات
رقم النسخة	4.0
الإصدار	النهائي
تاريخ الإنشاء	28-07-2022
تاريخ آخر تحديث	25-08-2024
عدد الصفحات	11
فترة المراجعة	بشكل سنوي
التصنيف	مقيد

اعتماد الوثيقة (التغيرات الرئيسية):

الدور	الاسم	المسمى الوظيفي	التاريخ	التوقيع
مراجع الوثيقة	م / عبدالرحيم بن محمد الشريف	مدير مكتب البيانات		
معتمد الوثيقة	م/ أروى طلال مغربي فتيح	وكيل الأمين للتحول الرقمي و المدن الذكية		

اعتماد الوثيقة (التغيرات الثانوية):

الدور	الاسم	المسمى الوظيفي	التاريخ	التوقيع
مراجع الوثيقة	م/ روعة بنت حمزه محروس	اخصائي حوكمة بيانات		
معتمد الوثيقة	م / عبدالرحيم بن محمد الشريف	مدير مكتب البيانات		

سجل المراجعة

النسخة	التاريخ	تم التحديث من قبل	تفاصيل التحديث
1.0	28-07-2022	شركة البرمجيات الشاملة	الإصدار الأول
2.0	04-09-2022	شركة البرمجيات الشاملة	الإصدار الثاني
3.0	20-02-2024	م/ روعه بنت حمزه محروس	الإصدار الثالث
4.0	25-08-2024	م/ روعه بنت حمزه محروس	الإصدار الرابع- تحديث الأدوار و المسؤوليات

جدول المحتويات

٥	١. مقدمة
٥	١,١ نطاق عمل السياسة وتطبيقها
٥	١,٢ جدول مراجعة السياسة
٥	١,٣ مراقبة الامتثال
٥	١,٤ الأدوار والمسؤوليات
٦	١,٥ الملكية
٧	٢. المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات
٧	المبدأ الأول: الشفافية:
٧	المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب:
٧	المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح:
٧	المبدأ الرابع: المساواة:
٧	٣. حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
٧	٤. الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها
٩	٥. أحكام عامة
١٠	٦. حرية المعلومات والبيانات المفتوحة
١٠	٧. الأدلة والإجراءات

١. مقدمة

للأفراد الحق بالاطلاع على البيانات الخاصة بأمانة المدينة المنورة بشرط أن تكون غير محمية من خلال تقديم الطلب للحصول عليها.

١,١ نطاق عمل السياسة وتطبيقها

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها - ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الحاسوب أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط، أو الصور الفوتوغرافية، أو المخطوطات، أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

١,٢ جدول مراجعة السياسة

يجب مراجعة هذه السياسة بشكل منتظم بحيث تكون هذه المراجعة مرة واحدة سنوياً على أقل تقدير وفقاً لما يوجه به المشرف العام على السياسة ويطلب من مكتب إدارة وحوكمة البيانات داخل الأمانة.

١,٣ مراقبة الامتثال

يقاس الامتثال لسياسة حرية البيانات وفقاً لمعايير ومؤشرات الأداء الموضوعة من مكتب إدارة وحوكمة البيانات في أمانة المدينة المنورة وبالتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويتم مراجعة معايير الامتثال بشكل دوري من قبل مدير مكتب إدارة وحوكمة البيانات.

١,٤ الأدوار والمسؤوليات

الدور	الأدوار الرئيسية والمسؤوليات
اللجنة التوجيهية	اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية لحل المشاكل وحالات التصعيد
مكتب إدارة البيانات	الدور الرئيسي: مكتب إدارة البيانات مسؤول عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها. المسؤوليات: - إعداد وتحديث سياسة حرية المعلومات. - إعداد وتوثيق إجراءات معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة. - إعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة. - إعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات. - التحقق من إشعار الفرد - بطريقة ملائمة - في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوماً من اتخاذ القرار.

- إعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقا للسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة. - الاطلاع على طلبات الوصول إلى المعلومات العامة وتوجيهها لممثلي بيانات الأعمال ومن أن البيانات المطلوبة مصنفة كبيانات مفتوحة - مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري. - وضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها، بناء على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخول من البيانات -وتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.	
الدور الرئيسي: تدرس الوحدات التنظيمية بالأمانة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة وتعالجها. المسؤوليات: - دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية - تنفيذ الطلبات بالتوافق مع السياسة والضوابط - المشاركة في تحديد البيانات الرئيسية التي تنتجها الإدارة	الوحدات التنظيمية
الدور الرئيسي: تتولى الإدارات في وكالة التحول الرقمي توفير القنوات الرقمية الآمنة لطلب المعلومات (نماذج طلب المعلومات العامة). المسؤوليات: - التحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة. - أتمتة الطلبات والتحقق من تطبيق كافة الضوابط والمعايير واتفاقيات مستوى الخدمة - توفير البيانات الرقمية المتاحة لتمكين الوحدات التنظيمية بالأمانة من معالجة الطلبات	وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية
المواءمة مع السياسات والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني	إدارة الأمن السيبراني
الالتزام بشروط استخدام البيانات	مستخدمي البيانات

١,٥ الملكية

مكتب إدارة البيانات – أمانة المدينة المنورة

٢. المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات

المبدأ الأول: الشفافية:

للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمسائلة.

المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب:

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح:

لكل فرد الحق بالاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتكمن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مسائلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المبدأ الرابع: المساواة:

يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

٣. حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

أولاً: حق الاطلاع أو الحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة

ثالثاً: الحق في التظلم على قرارات رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

٤. الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

- ١- يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
- ٢- يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الجهة العامة.
- ٣- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- ٤- يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة... إلخ)
- ٥- يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" - إلكتروني أو ورقي - وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.

ثانياً: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (٣٠) يوماً من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:

١. الموافقة:

في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو إلكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من استلام المبلغ.

٢. الرفض:

في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
- أسباب الرفض إن أمكن
- الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

٣. التمديد:

في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة الزمنية التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة - على سبيل المثال لا تتجاوز (٣٠) يوماً إضافياً - وتزويد الفرد بالمعلومات الآتية:

- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه أكمل الطلب.
- أسباب التأخير
- الحق في التظلم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.

٤. الإشعار:

في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن تتضمن المعلومات التالية:

- نوع الإشعار - على سبيل المثال البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة - أو ليست من اختصاصها.
- الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم بمكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار

المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة - يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

0. أحكام عامة

أولاً: تتولى الجهات العامة موائمة هذه السياسات مع وثائقها التنظيمية - السياسات والإجراءات وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.

ثانياً: يجب على الجهات العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى لتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.

ثالثاً: يجب على الجهات العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق مع المكتب.

رابعاً: تقوم الجهات التنظيمية - بعد التنسيق مع المكتب - بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقاً لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.

خامساً: يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على البيانات العامة أو تمديد الفترة الزمنية المحددة لتقديم هذه المعلومات - وهي ضمن النطاق -.

سادساً: يجب على الجهات العامة عند تعاقدتها مع جهات أخرى - كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة - أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسات وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.

سابعاً: يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.

ثامناً: يجب على الجهات العامة إعداد نماذج الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة - سواء كانت ورقية أو إلكترونية - يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.

1. حرية المعلومات والبيانات المفتوحة

عادة ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم أجندة نمو الاقتصاد الوطني والابتكار، ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.

كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات - كبيانات مفتوحة - قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة البيانات.

لذلك يلتزم مكتب إدارة البيانات بتطوير وتحديث خطة فعالة للبيانات المفتوحة والاستفادة من طلبات الوصول إلى المعلومات المفتوحة الواردة للأمانة.



٧. الأدلة والإجراءات

- وثيقة قاموس البيانات
- وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية
(<https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf>)
- الدليل التنظيمي والنموذج التشغيلي لمكتب إدارة البيانات الوطنية
- الضوابط الأساسية للأمن السبراني
- أفضل الممارسات لدى الشركة الاستشارية